Carlos Henrique Bitencourt de Castro Magalhães, Advogado
Telefones: (21) 2524-4508; (11) 5194-9621

AO JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO, COMARCA DE SÃO PAULO/SP.
Processo n.º: 1084776-70.2024.8.26.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Requerente: SEGURO SURA S.A.
Requerido/Embargante: JESSE DANIEL BROWN

JESSE DANIEL BROWN, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que lhe move **SEGURO SURA S.A.**, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), opor os presentes **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** em face da r. Sentença de **fls. 373**, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 04/11/2025, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. DA TEMPESTIVIDADE

A r. Sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 04/11/2025 (terça-feira), considerando-se publicada no dia útil subsequente, 05/11/2025.
Dessa forma, o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para a interposição dos Embargos de Declaração, conforme o art. 1.023 do CPC, iniciou-se em 06/11/2025 e se encerrará em 12/11/2025 (quarta-feira).
Portanto, a presente medida é tempestiva.

II. DO CABIMENTO E DA OMISSÃO DA SENTENÇA

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes em qualquer decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. No

presente caso, a r. Sentença (**fls. 373**) padece de **OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO** quanto a pontos cruciais levantados na defesa do Embargante, os quais, se examinados, têm o potencial de influenciar a conclusão do julgamento, violando o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A. DA OMISSÃO QUANTO À RECUSA JUSTIFICADA (*EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* – ART. 476 DO CC) E VIOLAÇÕES AO CDC

A r. Sentença declarou a extinção da obrigação da Autora, julgando procedente o pedido de Consignação em Pagamento, sem, contudo, examinar a **justa causa para a recusa** do valor depositado, alegada pelo Embargante na Contestação, conforme lhe faculta o art. 335, II, do CPC.

Especificamente, houve **omissão** em relação aos seguintes argumentos essenciais da defesa:

1. **Exceção de Contrato Não Cumprido (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)**: O Embargante alegou que a recusa do valor se deu em razão da conduta abusiva da Seguradora (propostas díspares, negação de assistência, informações contraditórias), que violou a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), não cumprindo sua parte da avença (art. 476 do CC). **A sentença não enfrentou essa tese, que justificava a recusa do valor oferecido e compromete o mérito da ação consignatória. A questão da cláusula *tu toque* restou não mencionada na sentença.**

2. **Violação ao CDC (Arts. 6º, VIII; 17 e 29)**: O Embargante demonstrou ser parte hipossuficiente na relação, bem como se enquadrar como *bystander* (consumidor por equiparação – arts. 17 e 29 do CDC) e ter sofrido com o abuso da Seguradora. **A omissão na análise desses pontos viola o dever de enfrentamento de todos os argumentos relevantes, notadamente aqueles de ordem pública.**

A ausência de manifestação sobre a **justa causa da recusa** e as violações ao CDC configura omissão de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC), impondo-se a integração da

sentença.

B. DA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS E DO CONTRADITÓRIO

O Embargante anexou à Contestação (202 - 354) farta documentação, mas a r. Sentença (**fls. 373**) limitou-se a reconhecer como devido o valor depositado, sem **nenhuma menção** ao peso ou à razão pela qual as provas produzidas pelo Réu foram desconsideradas ou se eram irrelevantes para o convencimento.

Tal omissão impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo imperioso o esclarecimento acerca de: "**Quais os motivos que levaram a desconsiderar as provas apresentadas pelo Réu (fls. 202-354) capazes de influenciar na insuficiência do valor depositado e na justa recusa?**"

C. DA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO

O Embargante alegou em preliminar de Contestação a **incompetência do Foro de Santo Amaro**, requerendo a remessa dos autos ao **Foro de Indaiatuba**, seu domicílio, em obediência à regra protetiva do consumidor (art. 101, I, do CDC).

A r. Sentença (**fls. 373**), ao prolatar o mérito da demanda, **não se manifestou sobre esta preliminar**, incorrendo em clara omissão e/ou obscuridade (art. 1.022, I e II, do CPC).

III. DO PEDIDO

Diante do exposto, o Embargante requer que Vossa Excelência se digne a **conhecer e acolher** os presentes Embargos de Declaração, com a finalidade de:

1. **Sanar a Omissão de Fundamentação** (art. 489, § 1º, IV, CPC) para que seja analisada a **justa causa da recusa** do depósito, manifestando-se expressamente sobre as teses de *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (art. 476 do CC) e as **violações ao CDC** (Arts. 6º, VIII; 17 e 29), com a consequente atribuição de **EFEITOS INFRINGENTES** para julgar improcedente o pedido autoral, se for o caso.
2. **Sanar a Omissão/Obscuridade** para que se manifeste expressamente sobre a

Preliminar de Incompetência de Foro, determinando, se for o caso, a remessa dos autos ao Foro do domicílio do consumidor (Indaiatuba/SP).

3. **Sanar a Omissão** acerca do **exame das provas** juntadas pelo Réu (**fls. 202-354**), esclarecendo o peso e a razão da desconsideração dos elementos que indicavam a insuficiência do valor e a conduta abusiva da Seguradora.

Termos em que,
Pede deferimento.

[São Paulo, SP,] 12 de novembro de 2025.

[ASSINATURA DO ADVOGADO]
CARLOS HENRIQUE BITENCOURT DE CASTRO MAGALHAES
OAB SP-501014